ޙހހ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 15 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/36 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 މެއި 2026

AAA v. Prosecutor General's Office

ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާއި އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ހުކުމް ހިނގިއިރު 17 (ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ފުރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާތިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ، މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރާ ހާދިސާ ހިނގިއިރު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާމީހެއް، ކުއްޖާގެ ނަން ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުއްޖާއާމެދު އިޝާރާތްކުރެވިފައިވަނީ [އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ] މިފަދައިންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެވެ.

2012 ފެބުރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު 01:50 ހާއިރުކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އެކުގައި ބަހާލާއިލާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އޮންނަ ކާޑު ބެންޗަކާ ގާތުގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޭރު / މާލެ، އަބްދުއްލަތީފުގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެތައް ތަނަކަށް ޗޫރިން ހަމަލާދީގެން ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ދިނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުއްލަތީފުގެ ލިބުނު އަނިޔާތަކުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބުރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަންހާއިރު، އަބްދުއްލަތީފު ނިޔާވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރާ ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ގ. ވޭރު، އަބްދުއްލަތީފުގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 26 (ސައްބީސް) ވާރިސުންގެ ބާލިޣުނުވާ އަބްދުއްލަތީފުގެ

މަރާލި ޤާތިލުންގެ ކިބައިން މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ކަމަށް އެ މީހުން ޝަރީޢަތުގައި ދަޢުވާކުރައްވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ މެރުމަށް 02 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުން، އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް ތާއީދުކޮށް 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން ހުކުމްކުރި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާ އާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/02/(2)/147-E/RA އަމުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޖިނާއީގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/13/SC ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 18 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުފުރިހަމަވުމުގެކުރިން އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަ ނުވާ ކުއްޖަކު ކުށްކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކުރަނާ ދެކިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 23 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހަވާލާވީ ކުއްޖާގެ ބައިވެސް އެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، 14 މާރިޗު 2021 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢިނާޔަތް މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލާގައި ހަވާލާވީ ކުއްޖާ 4 (ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 22 ފެބްރުއަރީ 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އެ އަމުރު ނެރުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި، މަރުހޫމާގެ ވާރިސުން ބާތިލުކުރުމުން ޢަފޫ ހިނގާތީ، ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު (މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު) އެހެން އަދަބަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބުނެފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 30 ޖުލައި 2024 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 1 (އެކެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ގ. ވޯރު، މާލެ، އަބްދުލްލާ މުނީޝް މަޙްރަމުކަން ސާބިތުވެ، އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ދެކޮޅަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ދެކޮޅަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ބައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ، މިހާރު އޭނާގެ މައްޗަށް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައިކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) އަކީ އޭގެ ފަހުން 20 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނެއްކަމާއި، އޭގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މުޖުތަމަޢުގެ ކުއްޖަކު ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުޅިއަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބަލާލާއިރު ހާދިސާ ހިނގައިދާ އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރުކަމަށްވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް ވުމުގެ އަދަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމުގެ ކުރިންކަމުގައިވީއިރު، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަތީގެ އަދަދު ދިމާލާވާގޮތަށް ބައްލަވާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މަތީގެ އަދަދު ދިނުމަކީ ނިޔާލިބޭނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާ ދެކޮޅަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކުރަން ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރެވެ. މައިގަނޑު ރައުޔަކީ ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމުގެ ރައުޔެވެ. އެ ރައުޔަށް އެހެން ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 06 މާ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާ ދެކޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު -2014/HC

A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ބުނުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައިގައި ޢަދުލު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަލާ ނިންމުމަށް ފޮނުވީއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަބްޟުގައި ހިފުން ގުޅުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ޤަބްޟުގައި ހިފުމަކީ މަޖުބޫރުކުރާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެއީ ޙުރުމަތްތެރި ތަޢުލީމެއް ހިފުމެވެ. އެކަން ޔަޤީނުވެ ދުވަސްތަކުގެ ސަލާމަތީ ބަޔާންތަކުގައިވާ ވަކި ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.
2. ޤުރުއާނުގައި ބައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށުގެ މިންވަރު މައްސަލަ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގަމުން، ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްދު އެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މަޢުނާ ހިމެނޭ ޙައްދުތަކާއި ތަޢުޒީރުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޤަބްޟުގައި ހިފުން ދެކޮޅު ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރުޙަލާގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައިގެން ތަޢުޒީރީ ޢުޤޫބާތް ބަދަލުކޮށްދެވިދާނެ ކަމުގެ ނިޔަތެވެ. ޤަބްޟުގައިހުރި ސާބިތުވާ ބޭރުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެބަ ޤާނޫނުގައި ދެވިދާނެ ހުކުމް މަތާ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަހާލެވޭ ސަބަބުގެ އެންމެ ބަލަންޖެހޭ ކަމެވެ.
4. ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާގެ އުމުރުގައި ހުރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން މަތިން މަޢުލޫމާތު ކުރިމަތިލާ ސަބަބުން ޤަބޫލުކުރާކަމުގައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ޢަދުލުވެރިކަމާ ޢަމަލުކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު މީހާގެ ވަރަށް ޙާލަތު ހުރިގޮތުން، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވެފައިވާ މަޢުލޫމާތުން މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަނެވޭނެކަމެވެ.
5. މީލާދީގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޤާނޫނު މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
6. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމަފާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަވެއްޖެއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ހަމައަށް ބަނޑުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.
7. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ބާވަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 33/2020) ގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ހާލަތުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދޭން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 4/3 (ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 ފާސްވުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން އަމަލު ކުރަމުންދިޔައީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުއްޖަކު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޭނާއަކީ މުކައްލަފަކަށްވާނަމަ، އެކަމެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ.

11. މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނު އަމަލުކުރަމުން [illegible] ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުޅުމަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުދެކެއެވެ.

12. ނަމަވެސް، [illegible] ހާދިސާ ހިނގިއިރު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުގެ އަދަބާމެދު، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް [illegible]. އެހެންކަމުން، ކުޑަކުއްޖާ [illegible] ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކޯޓުން [illegible] ކަނޑައެޅެއެވެ.

13. ކުޑަކުއްޖަކު [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުން [illegible] ([2024] SC 35) [illegible] ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު [illegible].

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ރއއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

[2024] SC 35، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ޞަފުޙާ ނަންބަރު 12

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ރއއ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަޙްވީލު ކުރުމުގެ އުސޫލު މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ތަޙްވީލު ކުރެވެއެވެ.